EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL - ANOREG-BR, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 03.495.058/0001-41, com sede à SRTVS Quadra 701, Lote 5, Bloco A, Sala 221 a 230 - Centro Empresarial Brasília CEP: 70.340-907 - Brasília-DF, Telefone: (61) 3323-1555, endereço eletrônico: anoregbr@anoregbr.org.br, a qual é representada por seu Presidente **(Documento 01 – Estatuto Social)**, vem, respeitosamente, por intermédio de seus advogados que esta subscrevem **(Documento 02 – Procuração)**, à presença de Vossa Excelência, propor **AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE**, pleiteando a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei nº 17.939, de 13 de maio de 2024, do Estado de São Paulo **(Documento 03 – Lei nº 17.939, de 2024)**, que violam os artigos 37, inciso II, e 236, §3º, ambos da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, conforme as razões que serão aduzidas a seguir.

1. DO DISPOSITIVO LEGAL ESTADUAL IMPUGNADO NA PRESENTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

O dispositivo legal impugnado é o artigo 2º da Lei nº 17.939, de 13 de maio de 2024, do Estado de São Paulo, com a seguinte redação:

> **LEI N° 17.939, DE 13 DE MAIO DE 2024**
>
> *Dispõe sobre a criação de serventia extrajudicial na Comarca de Arujá.*
>
> O VICE-GOVERNADOR, EM EXERCÍCIO NO CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
>
> Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:
>
> [...] **Artigo 2° -** Fica atribuída a especialidade de Protesto de Letras e Títulos ao já existente Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da Comarca de Arujá, que passa a ser: "Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Sede da Comarca de Arujá". [...]

Percebe-se que, por força do artigo 2º da Lei nº 17.939, de 13 de maio de 2024, o Estado de São Paulo atribui a especialidade de Protesto de Letras e Títulos a uma pessoa física sem que ela tenha se habilitado a receber tal delegação de função pública por meio de um concurso de provas e títulos, em claríssima afronta ao comando Constitucional exarado no artigo 236.

O questionado artigo 2º, sem qualquer motivação, concede uma nova especialidade (protesto de letras e títulos) a um delegatário que, até então, não havia sido investido em tal função pública por meio de concurso, pois que, antes da lei em discussão, o delegatário em questão somente havia sido habilitado, por delegação, a exercer a função pública de Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas.

São Paulo SP Rua Diogo Moreira, 132, 6º andar • Pinheiros • 05423-010 | (11) 3286.0704
Ribeirão Preto SP Av. Braz Olaia Acosta, 727, 7º andar • Jd. Califórnia • 14026-040 | (16) 3512.7177
Brasília DF SHIS, QL 24, Conjunto 01, Casa 01 • Lago Sul

Não pode, portanto, uma lei estadual contrariar o comando constitucional que obriga os notários e registradores a uma prévia aprovação em concurso público de provas e títulos para, somente após, serem investidos na respectiva especialidade através da delegação da função pública. Quem passa no concurso para a função de Oficial de Registro Civil de Pessoas Naturais não pode receber, sem novo concurso público, a imotivada atribuição de Tabelião de Protesto, sob pena de ser agraciado por ato inafastavelmente inconstitucional.

2. DA LEGITIMIDADE ATIVA DA ANOREG/BR E DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA

A Associação dos Notários e Registradores do Brasil – ANOREG/BR, nos termos do art. 1º, *caput*, de seu Estatuto Social, é entidade "*de natureza civil e de* ***âmbito nacional****, com intuitos não lucrativos*" sendo "*constituída por prazo indeterminado, com sede e foro em Brasília, Distrito Federa*l" e possui como finalidades reunir os titulares da delegação responsáveis pelas serventias notariais e registrais, além de, nos termos do art. 2º, de seu Estatuto Social:

> I – promover-lhes a união em defesa de direitos, das prerrogativas e dos interesses legítimos,
>
> II – representar os associados em juízo e fora dele [...],
>
> III – promover e divulgar a atividade notarial e de registro, buscando ampliar o prestígio e a dignidade da função,
>
> IV – propugnar pelo aperfeiçoamento da legislação concernente aos serviços notariais e de registro [...].

Ainda, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - comprova a abertura da legitimada ativa em 18/03/1987 (*vide* **Documento 01**).

De acordo com a Constituição Federal de 1988, "*Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: [...] IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional*".

Sendo entidade de classe de âmbito nacional, a ANOREG/BR, ora requerente, detém a legitimidade ativa para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a inconstitucional atribuição de especialidade de delegação no Estado de São Paulo, a qual necessariamente afrontará o núcleo essencial da exigência de concurso público para que se possibilidade a investidura na atividade notarial e de registro, nos termos do artigo 37, inciso II, e 236, §3º, ambos da CF/88.

Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente do STF, no qual, havendo tema semelhante em debate, foi reconhecida a legitimidade da ANOREG/BR para figurar no polo ativo (ADI 2415 SP):

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTOS N. 747/2000 E 750/2001, DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE REORGANIZARAM OS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO, MEDIANTE ACUMULAÇÃO, DESACUMULAÇÃO, EXTINÇÃO E CRIAÇÃO DE UNIDADES. 1. REGIME JURÍDICO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. I – Trata-se de atividades jurídicas que são próprias do Estado, porém exercidas por particulares mediante delegação. Exercidas ou traspassadas, mas não por conduto da concessão ou da permissão, norma das pelo caput do art. 175 da Constituição como instrumentos contratuais de privatização do exercício dessa atividade material (não jurídica) em que se constituem os serviços públicos. [...] 2. CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. As serventias extrajudiciais se compõem de um feixe de competências públicas, embora exercidas em regime de delegação a pessoa privada. Competências que fazem de tais serventias uma instância de formalização de atos de criação, preservação, modificação, transformação e extinção de direitos e

São Paulo SP Rua Diogo Moreira, 132, 6º andar • Pinheiros • 05423-010 | (11) 3286.0704
Ribeirão Preto SP Av. Braz Olaia Acosta, 727, 7º andar • Jd. Califórnia • 14026-040 | (16) 3512.7177
Brasília DF SHIS, QL 24, Conjunto 01, Casa 01 • Lago Sul

> obrigações. Se esse feixe de competências públicas investe as serventias extrajudiciais em parcela do poder estatal idônea à colocação de terceiros numa condição de servil acatamento, a modificação dessas competências estatais (criação, extinção, acumulação e desacumulação de unidades) somente é de ser realizada por meio de lei em sentido formal, segundo a regra de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Precedentes. [...] **Falaram, pela requerente <u>Associação dos Notários e Registradores do Brasil - ANOREG/BR</u>**, o Dr. Frederico Henrique Viegas de Lima; pelos *amici curiae* Sindicato dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo - SINOREG/SP e Associação dos Titulares de Cartório do Estado de São Paulo - ATC, respectivamente, o Dr. Maurício Zockum e o Dr. Rui Celso Reali Fragoso. Plenário, 22.09.2011. (STF - ADI: 2415 SP, Relator: AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 22/09/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 09/02/2012)

Portanto, observa-se nítida a legitimidade ativa e a pertinência temática entre os dispositivos legais impugnados e as finalidades estatutárias da ANOREG/BR.

3. DA SÍNTESE FÁTICA E JURÍDICA

Importante pontuarmos que a atividade notarial e de registros públicos é desempenhada em caráter pessoal, inclusive no tocante à necessidade de que o delegatário da função pública preencha, pessoalmente, certos requisitos técnicos, verificados mediante concurso público de provas e títulos.

Para confirmar o quanto pontuado, o artigo 236, da CF/88, disciplina as atividades notariais e registrais, reforçando a regra de prévio concurso público para ingresso nas referidas atividades, nos seguintes termos:

> Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

(...)

§ 3º **O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos**, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses. (Grifamos)

De acordo com o estabelecido no precitado dispositivo constitucional, o exercício da delegação do serviço notarial e de registro dependerá sempre de concurso público de provas e títulos, tratando-se a expressão concurso público, tradicionalmente entre nós, de uma referência a um procedimento administrativo destinado a investiduras de pessoas físicas em unidades de competência (cargos públicos) ou para exercício de atividade pública em relação de vínculo contratual (emprego público).

Em grau de regulamentação do comando constitucional, importante colacionar o artigo 14 da Lei n° 8.935/94, que impõe diversos requisitos pessoais para o desempenho da atividade notarial e de registro, quais sejam:

*"**Art.14.** A delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende dos seguintes requisitos:*

*I – **habilitação em concurso público de provas e títulos;***

(...)" (Grifamos)

Portanto, é inconteste a necessidade de realização de concurso público com o intuito de escolher os candidatos mais aptos e capacitados, os quais executarão as atividades notariais e registrais da forma mais diligente, técnica, eficiente, impessoal e eficaz. Os candidatos inscrevem-se no concurso e, após disputado concurso de provas e títulos, aqueles que foram aprovados elegem a serventia extrajudicial específica para a qual se projetam, na ordem de classificação. Frisa-se que a outorga da delegação se encontra coberta pelo princípio constitucional da segurança jurídica, que é elemento

São Paulo SP Rua Diogo Moreira, 132, 6º andar • Pinheiros • 05423-010 | (11) 3286.0704
Ribeirão Preto SP Av. Braz Olaia Acosta, 727, 7º andar • Jd. Califórnia • 14026-040 | (16) 3512.7177
Brasília DF SHIS, QL 24, Conjunto 01, Casa 01 • Lago Sul

central do Estado Democrático de direito, nos termos do artigo 1º, *caput*, e do art. 5º, *caput*, CF/88[1].

No caso em questão, se porventura a serventia de Arujá contemplasse a especialidade de protesto, originariamente no edital do concurso em que foi disponibilizada para escolha, esta serventia poderia ter sido escolhida por outro candidato melhor qualificado no concurso público, de modo que, ainda que por lei, se atribuir uma nova especialidade, após a realização do concurso, é altamente reprovável sob a ótica constitucional.

O regular preenchimento de atribuições atinentes às delegações das serventias extrajudiciais é um tema que relaciona-se com a segurança das relações jurídicas, que em boa medida passam pelas atribuições dessa atividade.

O comando veiculado no artigo 236, § 3º, da CF/88 é taxativo ao determinar que o ingresso ou remoção na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, ou seja, há que existir competição, verdadeira e efetiva, em prol do princípio da isonomia, não podendo um pretenso candidato receber um referida atribuição sem a aprovação para a especifica especialidade.

Desta forma, o caráter pessoal com que os serviços de notas e de registro são prestados decorre, dentre outros, de conhecimento intelectual específico, uma vez que o ingresso nas serventias extrajudiciais se dá de forma originária via concurso público de provas e títulos ou por designação, no caso de vacância provisória, e, ainda, da forma pela qual se opera a delegação de tais atividades, em caráter pessoal, de modo que apenas os respectivos titulares possuem habilitação para praticar tais atos, dotados de fé pública.

Muito diferente do que ocorre nas promoções características de cargos públicos escalonados em carreiras, a conquista da delegação de uma determinada especialidade notarial ou registral deve estar atrelada a critérios de ordem impessoal, pois sempre irá promover uma investidura originária. Não se pode aceitar que, em um Estado Democrático de Direito, uma lei, ignorando o comando constitucional sobre a

[1] Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

São Paulo SP Rua Diogo Moreira, 132, 6º andar • Pinheiros • 05423-010 | (11) 3286.0704
Ribeirão Preto SP Av. Braz Olaia Acosta, 727, 7º andar • Jd. Califórnia • 14026-040 | (16) 3512.7177
Brasília DF SHIS, QL 24, Conjunto 01, Casa 01 • Lago Sul

necessidade de concurso público, atue de forma subjetivamente seletiva, e promova determinadas pessoas a delegações mais favoráveis através de critérios pessoais não apuráveis e transparentes.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a despeito de densa e remansosa jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, encabeçou o Projeto de lei nº 106/2022, transformado na Lei Estadual nº 17.939, de 13 de maio de 2024, para, mediante regra prevista no artigo 2º do texto da referida lei, **sem observância de prévio concurso público, atribuir** "*a **especialidade** de Protesto de Letras e Títulos ao já existente Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da Comarca de Arujá*".

Nesse sentido, o legislador estadual criou uma modalidade de ingresso em uma função pública não contemplada, nem pelo artigo 37[2] e tampouco pelo artigo 236, ambos da Constituição Federal, estando caracterizada a atribuição da nova especialidade (sem concurso) em uma flagrante inconstitucionalidade.

A outorga da atribuição nesse caso ocorreu por meio de lei, isto é, sem observar a modalidade estabelecida na Constituição Federal (art. 37, inciso II, e art. 236, §3º - prévio concurso público), atribuindo inconstitucionalmente a especialidade de Protesto de Letras e Títulos ao Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da Comarca de Arujá no artigo 2º da Lei nº 17.939/24.

Importante deixar registrado que o artigo de lei questionado não materializa a prerrogativa do Poder Judiciário Estadual de apresentar a Assembleia Legislativa um projeto de lei para reorganização dos serviços extrajudiciais, pois que para tanto deveria ser devidamente motivado e preencher os requisitos objetivos elencados na legislação. A reestruturação dos serviços extrajudiciais sem a devida observância da forma e requisitos configura violação ao princípio do concurso público.

[2] Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

São Paulo SP Rua Diogo Moreira, 132, 6º andar • Pinheiros • 05423-010 | (11) 3286.0704
Ribeirão Preto SP Av. Braz Olaia Acosta, 727, 7º andar • Jd. Califórnia • 14026-040 | (16) 3512.7177
Brasília DF SHIS, QL 24, Conjunto 01, Casa 01 • Lago Sul

O Excelso Supremo Tribunal Federal já se posicionou firmemente sobre a necessidade de prévio concurso público para investidura na titularidade de serviço notarial e registral. Vejamos elucidativa passagem no RE: 1037030 MA – MARANHÃO:

> [...] a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, acentuou a **necessidade de realizar-se concurso público para o ingresso na atividade notarial e de registro, sem quaisquer temperamentos**. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: **ADI 3.016/CE**, Rel. Min. Gilmar Mendes; **ADI 2.379-MC/MG**, Rel. Min. Ellen Gracie; **ADI 417/ES**, Rel. Min. Maurício Corrêa; **ADI 1.047/AL**, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; **ADI 1.855/RJ**, Rel. Min. Nelson Jobim; e **ADI 552/RJ**, **ADI 363/DF** e **ADI 690/GO**, todas de relatoria do Ministro Sydney Sanches. [...] (STF - RE: 1037030 MA - MARANHÃO 0017306-43.2011.8.10.0001, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 01/08/2017, Data de Publicação: DJe-171 04/08/2017)

Ressalta-se, ademais, a ementa da ADI 3.016/CE, na qual **lei também estadual**, prevendo o direito de Registrador Civil das Pessoas Naturais assumir, **sem concurso público**, a titularidade de Notas, Protesto, Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas, foi **declarada inconstitucional**:

> Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. **Lei estadual** cearence no 12.832, de 10 de julho de 1998, que assegura aos titulares efetivos dos Ofícios de Registro Civil da Pessoas Naturais, na vacância das Comarcas Vinculadas criadas por lei estadual, o direito de assumir, na mesma Comarca, a titularidade do 1º Ofícios de Notas, Protestos, Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas e Registro civil das Pessoas Naturais. 3. Alegação de **violação ao art. 37, II, da Constituição Federal (princípio do concurso público)**. 4. Precedentes. 5. **Ação Julgada Procedente.** (STF - **ADI: 3016-CE**,

> Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 18/10/2006, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2007)

Nos autos da referida ADI 3016-CE, anotou o Procurador-Geral da República em seu parecer:

> [...] 5. Vê-se que a Constituição da República, ao tratar o assunto em comento, não ofereceu dúvida ao exigir a prestação de concurso público para provimento de cargos e empregos público. Frise-se que a observância de referida exigência é de caráter obrigatório pelos Estados-membros, haja vista encontrarem-se vinculados aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública. [...]

Repisa-se, no Estado Democrático de Direito (artigo 1º, *caput*, CF/88), os Poderes Estatais (artigo 2º, CF/88) e a Administração Pública (artigo 37, *caput*, CF/88) devem promover comandos mandatários especialmente fixados na Constituição Federal. Nesse contexto, o interesse público e a segurança (artigos 236, *caput*, e 37, *caput*, CF/88) na prestação dos serviços públicos delegados notariais e extrajudiciais pressupõem **observância da regra constitucionalmente estabelecida**. Por esta razão, a investidura em qualquer atividade notarial e registral necessita inexoravelmente de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

A restruturação e organização das serventias extrajudiciais não autoriza a atribuição de especialidade de protesto a oficial de registro civil sem prévio concurso público para assumir esta atividade. Nesse sentido, é o magistério da Prof. **Eliana Franco Neme (Documento 04 – Parecer Prof. Eliana Franco Neme)**:

> "[...] 5.6 A transferência de atribuições de serventias para outras, sem a realização de concurso público, importa violação ao concurso anteriormente realizado?
>
> [...]

São Paulo SP Rua Diogo Moreira, 132, 6º andar • Pinheiros • 05423-010 | (11) 3286.0704
Ribeirão Preto SP Av. Braz Olaia Acosta, 727, 7º andar • Jd. Califórnia • 14026-040 | (16) 3512.7177
Brasília DF SHIS, QL 24, Conjunto 01, Casa 01 • Lago Sul

Em sua obra "Direito Administrativo", Di Pietro aborda amplamente o tema dos concursos públicos e suas repercussões jurídicas. Ela discute a importância do **concurso público como uma forma de acesso aos cargos e empregos públicos**, ressaltando a necessidade de respeitar os princípios constitucionais da impessoalidade, igualdade e moralidade administrativa.

Di Pietro enfatiza que a **não realização de um concurso público previsto na Constituição pode caracterizar uma violação aos direitos dos candidatos e aos princípios da administração pública**. Ela defende que a ausência de um concurso público válido pode gerar a anulação de atos administrativos e a responsabilidade do Estado pelos danos causados aos candidatos prejudicados.

Hely Lopes Meirelles aborda a questão da ausência de concurso público em seus escritos. Em sua obra "Direito Administrativo Brasileiro", Meirelles dedica-se a analisar os princípios e as normas que regem a administração pública no Brasil. Ele destaca a **importância do concurso público como forma de acesso aos cargos e empregos públicos**, ressaltando sua vinculação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência administrativa.

Meirelles argumenta que **a não realização de um concurso público previsto na Constituição pode configurar uma violação aos princípios constitucionais e ao direito dos candidatos que possuem a expectativa legítima de participar do certame**. Ele enfatiza que a Administração Pública tem o dever de agir de forma transparente e igualitária na seleção de seus servidores, sob pena de invalidação dos atos administrativos e possível responsabilização do Estado. [...]"

Em síntese, a Assembleia Legislativa e o Governador do Estado **mantiveram a atribuição inconstitucional da nova especialidade** de Protesto de Letras e Títulos, sem qualquer concurso para recepção dessa nova especialidade, ao já existente Oficial de

Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da Comarca de Arujá, conforme comando indicado no artigo 2º da Lei nº 17.939/24.

Neste proceder, é manifesta a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei nº 17.939, de 13 de maio de 2024, do Estado de São Paulo, visto que o legislador deste mencionado ente federativo afastou-se dos parâmetros exigidos pela Carta Magna, contrariando os artigos 37, inciso II, e 236, §3º, todos da Constituição Federal, devendo ser declarado inconstitucional.

4. DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR

Como se sabe, em se tratando de Declaração de Inconstitucionalidade de Lei ou Ato Normativo "*o Relator pedirá informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, bem como ao Congresso Nacional ou à Assembleia Legislativa, se for o caso*", de modo que, "*se houver pedido de medida cautelar, o Relator submetê-la-á ao Plenário e somente após a decisão solicitará as informações*" (art. 170, §1º do RI/STF).

Em complemento, o artigo 21, incisos IV e V, do RI/STF, assim estabelece:

> *Art. 21. São atribuições do Relator:*
>
> *[...]*
>
> *iv – submeter ao Plenário ou à Turma, nos processos de competência respectiva, medidas cautelares de natureza cível ou penal necessárias à proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação, ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa;*
>
> *v – **determinar, em caso de urgência, as medidas** do inciso anterior, submetendo-as imediatamente ao Plenário ou à respectiva Turma para referendo, preferencialmente em ambiente virtual;*

Verifica-se, no caso, inegável plausibilidade jurídica da tese sustentada – *fumus boni iuris*, devendo ser declarada a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei nº

17.939, de 13 de maio de 2024, do Estado de São Paulo, que autoriza a concessão de Medida Cautelar. Nesse sentido:

> [...] Os tabeliães e os oficiais registradores - que são órgãos da fé pública instituídos pelo Estado e que desempenham atividade essencialmente revestida de estatalidade - dependem, para efeito de ingresso na atividade notarial e de registro, de prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, além de estarem sujeitos a concurso de remoção, sempre que o preenchimento da Serventia autorizar essa modalidade de investidura (CF, art. 236, § 3º). Lembro, ainda, que o Ministro Néri da Silveira, por ocasião do julgamento da **medida cautelar na ADI 2.069/DF**, ressaltou a importância da realização de concurso público para o provimento dos cargos iniciais da atividade notarial e de registro, bem como para o caso de remoção, nos seguintes termos: Prevê-se, pois, no Texto Maior, além do concurso de ingresso, o de remoção. (...) Está, no âmago do sistema, o provimento inicial por concurso público de provas e títulos e, também, submeter o provimento derivado a regime de mérito, evitando remoções discricionárias [...] (STF - RE: 1037030 MA - MARANHÃO 0017306-43.2011.8.10.0001, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 01/08/2017, Data de Publicação: DJe-171 04/08/2017)

No que diz respeito ao *periculum in mora,* é importante ressaltar que a atribuição de atividade de protesto sem prévio concurso público pode gerar um caos na Administração e no serviço notarial e registral, sendo que, caso eventualmente o Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da Comarca de Arujá assuma a responsabilidade do Protesto, mais adiante este pode ter anulada sua atribuição e prolongar uma **sucessão de atos anuláveis, havendo confusão na indicação do efetivo responsável pela atividade, apropriação indevida de emolumentos e um ônus ainda maior para o próprio Tribunal de Justiça**.

Além disso, não se deve olvidar que se estará permitindo a manutenção de uma situação jurídica em total desrespeito à Constituição Federal e à observância dos concursos públicos, sem mencionar os incontáveis usuários do serviço público afetados por atos jurídicos com vício quanto à sua validade jurídica, o que causa, já se vê, **desmesurados prejuízos ao interesse social e à segurança jurídica**.

Importante ressaltar a **iminente URGÊNCIA** do caso para imediata suspensão dos efeitos do artigo 2º da Lei nº 17.939, de 13 de maio de 2024, do Estado de São Paulo, visto que, nos próximos dias, iniciar-se-ão as providências para que o Oficial assuma a função de Protesto de Letras e Títulos e comece a praticar atos eivados de absoluta invalidade.

Considerando, portanto, que o dispositivo questionado contraria os preceitos constitucionais mencionados, é de se concluir estarem presentes os pressupostos do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora* a justificar, nos termos do art. 170, §1º, c/c art. 21, incisos IV e V, todos do RI/STF, a suspensão *ad cautelam* da eficácia da norma citada, o que fica, desde já, requerido.

5. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, a ANOREG/BR respeitosamente pleiteia o conhecimento desta Ação Direta de Inconstitucionalidade e requer:

a) A **concessão da medida cautelar para suspensão da eficácia** do artigo 2º da Lei nº 17.939, de 13 de maio de 2024, do Estado de São Paulo;

b) A intimação das autoridades que emanaram a Lei nº 17.939, de 13 de maio de 2024, do Estado de São Paulo, para prestarem informações, nos termos do art. 6º da Lei Federal nº. 9.868/99[3];

c) A oitiva sucessivamente do Exmo. Advogado-Geral da União e do Exmo. Procurador-Geral da República, de acordo com o art. 8º, Lei Federal nº. 9.868/99[4];

[3] Art. 6º O relator pedirá informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Parágrafo único. As informações serão prestadas no prazo de trinta dias contado do recebimento do pedido.

[4] Art. 8º Decorrido o prazo das informações, serão ouvidos, sucessivamente, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, que deverão manifestar-se, cada qual, no prazo de quinze dias.

São Paulo SP Rua Diogo Moreira, 132, 6º andar • Pinheiros • 05423-010 | (11) 3286.0704
Ribeirão Preto SP Av. Braz Olaia Acosta, 727, 7º andar • Jd. Califórnia • 14026-040 | (16) 3512.7177
Brasília DF SHIS, QL 24, Conjunto 01, Casa 01 • Lago Sul

d) A **procedência desta ADI** com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei nº 17.939, de 13 de maio de 2024, do Estado de São Paulo, por violação clara ao comando dos artigos 37, inciso II, e 236, §3º, todos da Constituição Federal, em atenção, inclusive, ao julgado proferido pelo Plenário dessa Egrégia Suprema Corte na ADI 3.016/CE.

Nesses termos, pede e espera deferimento.

Brasília, 17 de maio de 2024.

TIAGO DE LIMA ALMEIDA
OAB/SP 252.087

MARCO AURÉLIO DE CARVALHO
OAB/SP 197.538

GABRIELA MAÍRA PATREZZI DIANA
OAB/SP 303.728

SAULO VINÍCIUS DE ALCÂNTARA
OAB/SP 215.228

RICARDO LOPES FERREIRA DE OLIVEIRA
Assinado de forma digital por RICARDO LOPES FERREIRA DE OLIVEIRA
Dados: 2024.05.17 18:26:08 -03'00'

RICARDO LOPES FERREIRA DE OLIVEIRA
OAB/SP 395.799